

MAGIC TEAM DISTRIBUTION SRL
Sediul : Râmnicu Valcea, Str. BUDA 36G
O.R.C. : J 38/278/2022 CIF : RO45815632
Pct Lucru : DEPOZIT Rm. Valcea, Str. TIMIS 4

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

Nr. 148 din 01.08.2024

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **Societatea MAGIC TEAM DISTRIBUTION S.R.L.** înmatriculată la O.R.C. sub nr. J38 / 278 /2022 cu sediul în RM VALCEA , str. BUDA nr. 36G, având cod unic de înregistrare nr. RO45815632, reprezentată prin dl. CAPEZANU MADALIN-DUMITRU – administrator, în calitate de **VÂNZĂTOR**, și

1.2. Smart flex SRL, cu sediul în București, str. Piața Charles de Gaulle, nr. 35, bl. _____, sc. _____, et. 2A, ap. _____, jud. București, înregistrată la O.R.C. sub nr. 40120002024, CIF nr. 49508576, având cont de virament nr. _____, deschis la

_____, telefon nr. 0744663797, reprezentată prin Dl./Dna POPA George administrator / director, în calitate de **CUMPĂRĂTOR**,

1.3. Dl./Dna POPA George Florin administrator / director, legitimat cu B.I. / C.I. seria RK, nr. 320324, eliberat/a de SPCEP Sc 2, la data de 09.04.18, C.N.P. 1820406410014, domiciliat în București S. 2, str. Majorului, nr. 18, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, sect. _____, jud. București, în calitate de **GARANT (FIDEIUSOR)**,

au convenit la încheierea prezentului contract de vânzare – cumpărare, cu respectarea Legii 321/2009, având următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Constă în livrarea produselor comercializate de către vânzător (în limita stocurilor disponibile) în cantitățile și structura sortimentală cerută de către cumpărător.

2.2. Vânzătorul se obligă să livreze, iar cumpărătorul să primească produsele în cantitățile, tipurile și sortimentele prevăzute în factură și să achite contravaloarea acestora la termenul și în condițiile stipulate în contract.

III. LIVRAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

3.1. Termenele de livrare sunt stabilite prin acordul părților, livrarea făcându-se în baza unei note de comandă scrisă (prin agent / fax), cu cel puțin 24 - 48 de ore înaintea livrării.

3.2. De la data livrării riscul se transmite de la vânzător la cumpărător.

3.3. Prezentul contract se încheie și este valabil pentru **1(un) an**, respectiv în perioada ____/____/____ - ____/____/____.

3.4. Contractul se prelungește în mod automat, pe perioade succesive de 1(un) an de zile, dacă nici una dintre părți nu-și manifestă în scris voința contrară, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de finalul termenului inițial sau a fiecărei perioade succesive.

IV. PREȚUL. CONDIȚII DE PLATĂ.

4.1. Prețurile sunt cele stabilite de vânzător în oferta de vânzare și menționate în factura de livrare, cu posibilitatea ca acestea să fie modificate în funcție de prețul pieței.

4.2. Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea produselor la livrare cu numerar sau de la factură la factură în termenele de plată prevăzute de Legea nr.321/2009, modificată și completată, cu numerar, Ordin de Plată, CEC, Bilet la Ordin, în caz contrar, VÂNZĂTORUL are dreptul să sisteze livrarea.

V. AMBALAREA ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR

5.1. Produsele se vor ambala conform uzanțelor producătorului și se vor transporta de vânzător în mijloace de transport adecvate cu respectarea normelor în vigoare.

VI. RECEPȚIA MĂRFII

6.1. Recepția calitativă și cantitativă a produselor se face la sediul vânzătorului / cumpărătorului, în prezența personalului delegat de ambele părți, în acest scop.

6.2. Eventualele diferențe cantitative sau deficiențe calitative se vor semna pe loc, întocmindu-se un proces verbal semnat de delegații părților. Vânzătorul va fi exonerat de orice alte obiecții făcute de cumpărător într-un moment ulterior recepției mărfii.

VII. FORȚA MAJORĂ

7.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

VIII. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

8.1. Vânzătorul are în sarcină următoarele obligații:

- să asigure efectuarea livrărilor la termenele stabilite, în limita stocurilor disponibile,
- să pună la dispoziția cumpărătorului toate documentele necesare transportului și cele privind certificarea calității;

IX. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

9.1. Cumpărătorul are următoarele obligații:

- să asigure și să efectueze plata mărfurilor la scadență,
- să emită actele pe baza cărora se va efectua livrarea (note de comandă),
- să recepționeze produsele comandate de la vânzător conform facturii,
- să desemneze persoana împuternicită să efectueze recepția mărfii, să semneze și să ștampileze documentele de însoțire a mărfii, respectiv facturile,
- să depoziteze marfa în spații adecvate, conform normelor specifice fiecărui produs,
- să restituie ambalajul primit la încetarea colaborării indiferent de motiv, iar în cazul în care nu-l mai are, să restituie c/val. acestuia la valoarea de inventar impusa de proprietarul ambalajului.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. CLAUZA PENALĂ

10.1. Părțile contractante trebuie să-și îndeplinească întocmai obligațiile asumate;

10.2. În cazul în care plata nu se efectuează la termenul stabilit, debitorul este pus în întârziere fără nicio altă formalitate și dătează vânzătorului o penalitate de întârziere de 0,3 % pentru fiecare zi de întârziere calculată la suma datorată. Penalitățile de întârziere pot depăși valoarea datoriei.

10.3. Prin prezentul contract se constituie de către comparator în favoarea vânzătorului un drept de gaj fără depozitare asupra produselor prezente și viitoare livrate de vânzător și neachitate în termenul prevăzut în contract (*produse descrise în facturile fiscale neachitate în termenul contractual*), până la achitarea integrală a pretului acestor produse și a tuturor penalităților și/sau despagubirilor care revin vânzătorului în temeiul prezentului contract. În caz de neexecutare, creditorul poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunurilor afectate garanției.

10.4. În cazul în care cumpărătorul are restante de plată, vânzătorul are dreptul de a sista orice livrare de produse până la achitarea acestora, fără a fi necesară o notificare prealabilă verbală sau în scris, iar cumpărătorul este de acord ca vânzătorul să ridice produsele neachitate din magazinul/depozitul sau.

XI. GARANȚII

11.1. Partile declara ca au deplina putere si autoritate de a incheia acest contract si de a-si asuma si indeplini obligatiile ce decurg din acesta.

11.2. Pentru garantarea obligatiilor de plata, cumparatorul, la inceputul fiecarui an contractual remite vanzatorului un Bilet la Ordin/Fila Cec, avalizat/a de reprezentantul legal al cumparatorului, seria si numarul acestuia fiind consemnate in protocolul de utilizare a garantiilor, care constituie anexa la prezentul contract.

11.3. Semnatarul prezentului contract in calitate de Garant (fideiutor), se obliga sa garanteze in mod irevocabil si neconditionat, in solidar cu Cumparatorul executarea obligatiilor de plata asumate de catre Cumparator, in baza prezentului contract, luandu-si angajamentul ca va indeplini el insusi obligatiile contractuale de plata pe care nu le indeplineste Cumparatorul, Vanzatorul avand dreptul de a-l urmari pe Garant (fideiutor) cu privire la intreaga lui avere mobila si imobila, prezenta si viitoare, in limita creantei de recuperat de la cumparator (c/val. marfa si penalitati).

11.4. Prezenta clauza tine loc de contract de cautiune (fideiusiune) intre VANZATOR si GARANT(FIDEIUSOR), ceea ce implica indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract, conform art.2.280 si urmatoarelor din Noul Cod Civil.

11.4. Garantul(fideiursorul) renunta in mod expres la beneficiul de discutie si de diviziune.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Contractul va înceta :

- la împlinirea termenului de 1 an, dacă oricare dintre părți solicită acest lucru în conformitate cu dispozițiile art. 3.4 ;
- prin reziliere la solicitarea oricărei părți contractante, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, timp în care părțile se obligă să-și execute întocmai obligațiile asumate prin contract.

XIII. LITIGII

13.1. Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluționa pe cale amiabilă. În caz contrar se va soluționa de instanțele de judecată de la sediul vânzătorului.

Încheiat în două exemplare originale, unul pentru vânzător, unul pentru cumpărător.

Vânzător,
(semnatura și stampila)



Cumpărător,
(semnatura și stampila)

Garant/Fideiutor,

dl./dna. PAMPEA ANDREI



Anexa 1 Acord prelucrare date cu caracter personal

Prin prezenta, declarati ca ati fost informat si va exprimati acordul cu privire la urmatoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Datele cu caracter personal generate in cadrul executarii prezentului contract sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date.

Aceste date pot fi prelucrate numai in scopul executarii, gestionarii si monitorizarii contractului, fara a aduce atingere unei eventuale transmiteri a acestora catre organele competente de control sau inspectie, in aplicarea dreptului Uniunii Europene.

Contractantul are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal, precum si de a rectifica aceste date.

Pentru orice chestiune privitoare la prelucrarea datelor sale personale, contractantul se adreseaza S.C. MAGIC TEAM DISTRIBUTION S.R.L.

Contractantul are dreptul de a sesiza, in orice moment, Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor.

Contractantul se angajeaza sa adopte masuri de securitate adecvate.

Vânzător,
(semnatura si stampila)



Cumpărător,
(semnatura si stampila)

Garant/Fideiutor,

dl./dna. _____

